

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2541	นาง ประกอบ นิ่ม โพธิ์ ทอง	โจทก์
	นาย คั่น ทรง นิ่ม โพธิ์ ทอง	จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 531		

จำเลยดำโจทก์ว่า "โจทก์นิสัยไม่ดี คนโตไม่รู้จักโตพูดไม่อยู่กับร่อง กับรอยพูดหน้ามือเป็นหลังมือ เหมือนไม้หลักปักขี้เลนต่อแหล เก่ง เป็นคนไม่ดี ไม่ใช่แม่กูและเชื่อถือไม่ได้" ถ้อยคำดังกล่าวแสดงถึงการไม่เคารพยำเกรงโจทก์ซึ่งเป็นมารดาเลี้ยง และเป็น การลบหลู่ บุญคุณอีกด้วย มิใช่เป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพหรือไม่สมควรเท่านั้น การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ เสียชื่อเสียงทั้งเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิถอนคืนการให้เพราะจำเลยประพฤติเนรคุณได้

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 63850 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1 งานราคา 50,000 บาท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2537 โจทก์จดทะเบียนให้ที่ดินนั้นแก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรเลี้ยง ต่อมาประมาณปลายปี 2537 จำเลยได้พูดด่าเสียดสีและหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงว่า "โจทก์นิสัยไม่ดี คนโตไม่เป็นคนโต พูดไม่อยู่กับร่อง กับรอยพูดหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนไม้หลักปักขี้เลน ต่อแหลเก่ง" อันเป็นการประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 63850 ตำบลมาบแค อำเภอเมือง

นครปฐมจังหวัดนครปฐม คินให้แก่โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเดิมหากจำเลยไม่ไป
จดทะเบียน ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ไม่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่
อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา โดยไม่ระบุวันและเดือนซึ่งอ้างว่าจำเลยประพฤติเนรคุณจึง
เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมและจำเลยไม่เคยพูดด่าเสียดสีหรือหมิ่นประมาทโจทก์ตามฟ้อง
เลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ถอนคืนการให้และให้จำเลยจดทะเบียน
โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 63850 ตำบลมาบแคอำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คินให้แก่โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเดิม หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนให้ถือเอา
คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่า
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2537 โจทก์ได้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 63850 ตำบล
มาบแค อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรเลี้ยงอันเกิด
ระหว่างสามีโจทก์กับนางบัว นิมโพธิ์ทอง ตามสำเนาโฉนดที่ดินและโฉนดที่ดิน
เอกสารหมาย จ.1 และ ล.6 จำเลยได้ด่าว่าโจทก์ว่า "โจทก์นิสัยไม่ดี คนโง่ไม่รู้จักโต
พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย พูดหน้ามือเป็นหลังมือ เหมือนไม้หลักปักขี้เลนดอแหลแก่ง
เป็นคนไม่ดี ไม่ใช่แม่กู และเชื่อถือไม่ได้" ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมี
ว่าถ้อยคำที่จำเลยด่าว่าโจทก์ดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่หมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง

หรือทำให้เสียชื่อเสียงอันโจทก์จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่ เห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวที่จำเลยด่าว่าโจทก์นั้นแสดงถึงการไม่เคารพยำเกรงโจทก์ซึ่งเป็นมารดาเลี้ยง และเป็นการลบหลู่บุญคุณอีกด้วยมิใช่เป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพหรือไม่สมควรเท่านั้น การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงทั้งเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2)แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิถอนคืนการให้เพราะจำเลยประพฤติเนรคุณได้ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามาชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>